



התובעת: **נציגות הבית המשותף ברח' עליאש 8 ירושלים**

באמצעות עוה"ד אליצור דיבון ואח'
מרחוב אליעש 8 ירושלים

נ ג ד

הנתבעים: **אייל יוסף שאולוף ואח'**

באמצעות עוה"ד עוזי כהן
מרחוב שמאי 14 ירושלים

פ ס ק – ד י נ

עניינו של פסק דין זה בתביעה כספית לחיוב הנתבעים בעלות עבודות השיפוצים בבית המשותף, ובבקשת התובעת ליתן צו כנגד הנתבעים, המורה להם לסלק צנרת שהונחה על ידם.

א. העובדות הצריכות לעניין:

1. התובעת היא נציגות הבית המשותף ברחוב אליעש 8 בירושלים (להלן: "**הבית המשותף**"), הידוע כגוש 30048 חלקה 162. בהתאם לרישום בפנקס הבתים המשותפים, מונה הבית המשותף 41 דירות.
2. הנתבעים הם בעלים במשותף של תת חלקה מספר 1, ששטחה 80 מ"ר, ולה 20/600 חלקים ברכוש המשותף.
3. לבית תקנון מוסכם, הקובע בסעיפים 2 ו-3 לו כך:

2. **יחידות המשרדים והחנויות שמספריהם 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5 לא ישתתפו בהוצאות הדרושות להחזקת והפעלת מתקני ההסקה בבית , מאחר ואין הן קשורות למערכת ההסקה של הבית.**

3. **יחידות הבית המשמשות כחנוונים שמספריהם 162/38, 162/39, 162/40 ו-162/41 לא ישתתפו בהוצאות כלשהן הדרושות להחזקת הרכוש המשותף של הבית".**

4. ביום 23.3.09 התקיימה אסיפה כללית . על פי האמור בהזמנה לאסיפה זו (נספח ב' לסיכומי התובעת), אחד מהנושאים לדיון בה היה : "מימון השיפוצים וקביעת דמי הועד לשנים 2009-2010". על פי פרוטוקול האסיפה (נספח ד' לסיכומי התובעת), נכחו באסיפה 21 מבעלי הדירות.
5. כפי שעולה מנספח לפרוטוקול האסיפה (נספח ג' עמוד 3 לתצהיר רמי חסון , מוצג יא) במסגרת האסיפה פורטור כיבי השיפוץ המתוכנן . שיפוץ זה כולל, לפי מסמך זה , חמישה ראשי פרקים- הסקה, חשמל, מעליות, מים (אינסטלציה איטום וניקוז), צבע ושיפוצים . במסגרת פרק **"ההסקה"** דובר, בין היתר, על רכישת משאבות הסקה חדשות מאחר והקודמות לא פעלו כנדרש , תיקון דליפות ונזילות , החלפת שעון השבת של ההסקה ובניית מערכת אינסטלציה אשר תמנע הצפות בחדר ההסקה . בפרק ה**"חשמל"** הוזכרו, לדוגמא, מעבר לתאורה חסכונית וקרה , התקנת תאורת חרום, תיקון נזילה לארון החשמל הראשי . בפרק ה**"מעליות"** עבודות כגון החלפת דלתות פנים, החלפת לחצנים , התקנת בקרי תדר , ריצוף, חיפוי. בפרק **"מים, אינסטלציה, איטום וניקוז"** צוינו, בין היתר , ריקון ניקוי ואיטום הבריכות , בניית מערכות ניקוז , איטום גג הבניין , תקרת הבריכה העליונה וחדר המדרגות , החלפת לוחות פיקוד ברזים והתקנת מערכת התראה לתקלות. פרק **"צבע ושיפוצים"** כלל את צביעתם של שני חדרי המדרגות, צביעת מעקי הברזל , התקנת סף שיש, וסגירת נישות שמתחת לחדרי המדרגות בבולקים, למניעת לכלוך.
6. סך כל עלויות השיפוץ כמתואר לעיל (אשר חלקן נעשו כבר בהסתמך על הלוואה שקיבלה הנציגות , או "מימון ביניים" של חלק מבעלי הדירות , כפי שעולה מפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 23.3.09, ונספחיו, ראה גם עמוד 7 לנספח ג' לתצהיר רמי חסון), עמד על ₪ 576,260 נכון למרץ 2009. יצוין, כי סכום זה נגבה למעשה בשני שלבים : בשלב הראשון נקבע סכום השיפוצים בסך של ₪ 111,600, ובשלב השני נקבע סכום של ₪ 465,000. הנתבעים שלמו את הסכום הנדרש מהם בגין התשלום הראשון (סך של ₪ 4,800), ואילו כשנדרשו לשלם את חלקם הנתבעים בסכום של ₪ 465,000, הם סרבו לעשות זאת [ר' סעיף 8 לסיכומי התובעת, וכן עמוד 1 לסיכומי הנתבעים].
7. מאחר ולטענת הנציגות, לא שילמו הנתבעים את חלקם בעלויות אלו, המסתכם לטענתם בסך של ₪ 20,000, הוגשה התביעה דנן .
8. כאן המקום להעיר, כי כתב התביעה הוגש במקור על סך של ₪ 84,117, וכלל שני נתבעים נוספים, ואולם 2 נתבעים הגיעו להסדר עם התובעת , ונותר לדון במחלוקות בין התובעת לנתבעים דנן (להלן גם : **"שאלוף"**).
9. בנוסף למחלוקת הכספית , במסגרת כתב התביעה התבקש , כאמור, סעד המורה לשאלוף לסלק צנרת שהניחו בשטח המהווה לטענת התובעת רכוש המשותף.

ב. עיקרי טענות התובעת:

01. במהלך הדיון שהתקיים ביום 5.5.11 טען ב"כ התובעת כי בבית המשותף מתבצעות עבודות שיפוצים החל משנת 2007, כאשר עלותן הכוללת עומדת על 576,260 ₪. לדבריו, סכום זה מחולק לפי מספר החדרים בכל יחידה, באופן בו נקבע תשלום בסך 5,000 ₪ עבור כל חדר. היות ודירת הנתבעים מונה, כך לטענת התובעת, 4 חדרים, עומד חובם על 20,000 ₪.
11. בהקשר לכך נטען על ידי התובעת, כי כבר לפני שנים רבות הוחלט, ככל הנראה במסגרת אסיפת דיירים בבית המשותף, לחלק את כל הדירות בבניין לשתי קטגוריות של תשלום ל נציגות - יחידות של שני חדרים (כ-40 מ"ר) ויחידות של ארבעה חדרים (כ-80 מ"ר), וזאת בהתאם לשטח היחידה ולצרכי נוחות בלבד. היות ששטחה של דירת שאולוף הוא 80 מ"ר, החיוב לגביה אמור להיות כשל דירת ארבעה חדרים.
21. חלוקה זו, כך טענה התובעת בסיכומיה, נהגה בבניין מקדמת דנא ולפיה שולמו דמי האחזקה השוטפת של הבית המשותף ויתר ההוצאות שנקבעו באסיפת הדיירים, עוד בזמנו של אביהם המנוח של שאולוף. עוד נטען בעניין זה, כי שאולוף עצמם נהגו לאורך כל השנים על פי שיטת חישוב זו, שילמו את תשלומי וועד הבית וההוצאות השונות לפי חלוקה זו, ולא התנגדו לה בכל דרך שהיא. התובעת מוסיפה וטוענת כי חלוקה זו אף תואמת, בשינויים מזעריים בלבד, את יחס שטח הרצפה של כל דירה לשטח הרצפה של כלל הדירות בבית המשותף.
31. מכל מקום, התובעת טוענת כי ההחלטה בדבר חלוקת עלויות השיפוץ על פי מספר החדרים, כך שכל חדר בדירה יחויב ב- 5,000 ₪, התקבלה בהחלטת האסיפה הכללית כדין. לטענתה, ביום 23.3.09 בשעה 18:00 התקיימה אסיפת דיירים, לאחר שניתנו הודעות כ- 14 יום מראש לכל בעלי הדירות ועל ידי תליית הודעה בלובי הבית המשותף. לנתבע 2, טוענת התובעת, אף ניתנה הודעה טלפונית אישית. האסיפה התקיימה, כך על פי הנתען, בנוכחות של 21 מבעלי הדירות, ולאחר המתנה של מחצית השעה הפכה לחוקית לכל דבר ועניין.
41. התובעת מפנה גם לכך שכיום ב דירת שאולוף יש למעלה מארבעה חדרים, עובדה אשר לטענתה התבררה במסגרת הביקור שנערך בנכס ביום 19.3.12.
51. אשר לטענת הנתבעים כי אינם אמורים לשאת בעלות שיפוץ חדר ההסקה, טוענת התובעת כי עלות זו איננה מהווה חלק מהוצאות השיפוצים שנדרשו שאולוף לשלם, שכן עלות שיפוץ ההסקה - בסך כולל של 6,854 ₪- צורפה להוצאות השוטפות ולא לשיפוצים. לחלופין נטען, כי אף אם חויבו שאולוף בהוצאות ההסקה, חלקם בגין רכיב זה עומד על סך של 300 ₪ לכל היותר, וזה הסכום הניתן לקיזוז.
61. לבסוף נטען גם, כי הנתבעים הקימו לעצמם צנרת ברכוש המשותף, ולכן מבקשים התובעים לבטל את הצנרת ולסגור את מפלגי האינסטלציה של דירת הנתבעים.

ג. עיקרי טענות הנתבעים:

71. הנתבעים טוענים, כי ההחלטה אשר התקבלה באסיפה הכללית, שעניינה חיוב בעלי הדירות בעלות השיפוצים, לא התקבלה ברוב הנדרש על פי דין. לדידם של הנתבעים, הואיל ומדובר בהחלטה הפוגעת בזכויות בעל דירה או בהחלטה לחיוב חריג, היה צורך לקבל גם את הסכמתם - והסכמה שכזו לא ניתנה.
81. עוד טענו הנתבעים, כי ההוצאות שהאסיפה הכללית התיימרה לאשר חורגות מגדר סמכותה וכי את חלק ההוצאות שנקבע שלא כדין, יש להטיל על מי שחרג מסמכותו והוציא כספים שלא כדין.
91. בכל הנוגע לאופן חלוקת העלויות בהתאם למספר החדרים שבכל דירה, נטען כי גם החלטה זו התקבלה שלא בהתאם לדין, שכן בפועל מדובר בשינוי מהוראת התקנון. שינוי כאמור, כך לטענת הנתבעים, יכול להיעשות רק בהחלטה של רוב מיוחד, אך בפועל ההחלטה זו התקבלה ברוב קטן בהרבה. לכן, כך לטענת הנתבעים, בהיעדר קביעה בתקנון או החלטה שהתקבלה באסיפת דיירים ברוב הדרוש לשינוי התקנון, יש לחייבם לפי שטח רצפת הדירה או על פי השטח ברכוש המשותף הצמוד לה.
02. לחלופין נטען על ידי הנתבעים, כי אף אם יש לחלק את עלויות השיפוצים על פי מספר החדרים שבכל דירה, הרי שהדירה שבעלותם איננה דירת מגורים, אלא חנות המונה חדר אחד בלבד ועל כן יש לחייבם לשאת בתשלומים כדירת חדר, היינו 5,000 ₪ בלבד. בסיכומיהם הוסיפו כי אמנם ברבות השנים נעשתה בדירה זו חלוקה פנימית ובניית גלריה, אולם אין בכך כדי לשנות מטענתם כי יש לגבות מהם את סכום ההשתתפות כפי שהייתה הדירה בעת רכישתה, היינו כחדר אחד.
12. כך או כך, הנתבעים מבקשים להישען על התקנון המוסכם של הבית המשותף. בהסתמך על סעיף 2 לתקנון זה, טוענים הנתבעים כי הדירה שבעלותם פטורה מהשתתפות בהוצאות הדרושות להחזקת מתקני ההסקה בבית. לפיכך הם טוענים, כי ההחלטה המחייבת אותם בתשלום זהה ליחידות האחרות בבית המשותף, מבלי להפחית מהתשלום את סכום השיפוץ והאחזקה המתאימה למתקני ההסקה ומערכת האינסטלציה המחוברת אליה, מנוגדת לסעיף 2 לתקנון המוסכם. משכך, לדידם, "אין לה תוקף והיא בטלה מעיקרא".
22. בעניין זה מוסיפים הנתבעים וטוענים כי סך של 6,584 ₪ בלבד, המיועדים, לטענת התובעת, לצורך מערכת ההסקה, מתוך סך של כ- 600,000 ₪ המהווה את עלות השיפוצים בכללותן, איננה הגיונית. לטענתם, עלות שיפוץ מתקני ההסקה גבוהה באופן ניכר ויש להפחית מהעלויות הנדרשות מהם.
32. עוד נטען על ידי הנתבעים, כי בהיעדר הפרדה בין ההוצאות הנוגעות למתקני הסקה לא ניתן לקבוע מה הסכום בו הם אמורים לשאת, ולחלופין יש לקבוע את הסכום בהתאם לחישוב שהציגו הם עצמם בסיכומיהם.
42. לעניין העלויות עצמן נטען, כי הסכום שנקבע לצורך השיפוצים הינו סכום "חסר פרופורציה, מגלומני, ולא חוקי בהיותו מנוגד להוראות חוק המקרקעין". בסיכומיהם הוסיפו וטענו כי "נעלמו" כספים שנגבו מן הדיירים עבור שיפוצים, וכספים אלו יש להפחית מחשבון עלות השיפוצים. עוד נטען, כי לא נעשתה כל הפרדה בין הוצאות שוטפות לבין הוצאות בגין השיפוצים ויש להפחית מהוצאות השיפוצים את כל ההוצאות בגין תחזוקה שוטפת של הבית.

52. הנתבעים מכחישים כי הניחו צנרת בתחום הרכוש המשותף. לטענתם, הצנרת הותקנה על גבי דלת היציאה מהדירה שבבעלותם "באופן שאינו פוגע ו/או נוגע ו/או חודר לרכוש המשותף". לחלופין נטען כי מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף.

ד. ההליכים שקדמו למתן פסק הדין:

62. בסיום הדיון מיום 5.5.11, בניסיון להביא את הצדדים לידי פשרה, הורה כב' המפקח לוי לתובעת להגיש רשימה "בה יפורטו כל עבודות השיפוצים שבוצעו ואת התשלומים ששולמו בגין כל עבודה בצירוף הקבלות המתאימות, וכן את העובדות הנוספות שטרם בוצעו והעלות הכספית המשוערת של כל עבודה". ביום 19.5.11 הגישה התובעת "הודעה", לה צורפו מסמכים רבים. דא עקא, כי במהלך הדיון אשר נערך ביום 22.6.11 העלו הנתבעים טענות רבות ביחס לחומר זה אשר הועבר להם ובסופו של דבר לא עלה בידי הצדדים להגיע לעמק השווה. לפיכך, נקבע התיק להגשת ראיות ושמיעת עדויות.

72. התובעת הגישה תצהירי עדות ראשית מטעם עו"ד סיני דיבון ומר רמי חסון ביום 2.10.11. תצהיר עדות ראשית של הנתבע 2, מטעם הנתבעים 2-6, הוגש ביום 1.11.11.

82. דיוני ההוכחות התקיימו בפני בי מים 22.2.12 ו- 19.3.12. במועד האחרון וטרם שמיעת העדים, ערכתי סיור במקום, בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

ה. גדרי המחלוקת:

92. האם ההחלטה בדבר גביית תשלום מכלל בעלי הדירות בגין הוצאות השיפוץ התקבלה כדין והאם היא מחייבת את שאולוף? בהקשר זה יש לבחון גם מתי וכיצד התקבלה ההחלטה והאם נדרשה גם הסכמתם המפורשת של הנתבעים עצמם.

03. האם דרך חלוקת הוצאות השיפוץ בין בעלי הדירות, באופן בו ישאו בעלי הדירות בחלקם בהתאם למספר חדרי דירתם, התקבלה כדין והאם היא מחייבת את שאולוף? ככל שיימצא, כי חלוקת הנשיאה בעלות השיפוצים לפי מספר החדרים איננה מחייבת את שאולוף - מהו החישוב לפיו יש לקבוע את חלקם בעלויות השיפוץ?

13. האם קיימות נסיבות המצדיקות לפטור את שאולוף מנשיאה בעלויות השיפוצים - באופן מלא או חלקי? והאם יש בטענותיהם הרבות של הנתבעים כנגד תפקוד הנציגות ובדבר אי סדרים מהותיים כדי להצדיק את הפחתת חובם הנתבע?

23. האם הנתבעים הניחו צנרת בתחום הרכוש המשותף, ואם כן - האם יש להורות על הסרתה?

33. להלן אדון בסוגיות אלו, אחת לאחת.

1. האם ההחלטה בדבר שיפוט הבית המשותף התקבלה כדין:

43. סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק"), מטיל חובה על בעל דיר ה לשאת בהוצאות המהוות "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף. סעיף זה קובע כך-

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר".

53. ובהמשך קובע הסעיף -

"לעניין זה, "החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

63. סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי קובע כי: "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

73. הווה אומר, ככל שמדובר בהחזקה תקינה הרי שניתן יהיה לחייב את בעלי דירות הבית המשותף ליטול חלק בעלויות, גם ללא הסכמתם. אולם, אם אין מדובר "בהחזקה תקינה", תנאי להשתתפות בעלי הדירות בעלויות אלו הוא אישורם לביצוע העבודות.

83. השאלה עד היכן מהווה פעולה מסוימת "החזקה תקינה" נדונה בע"א (ירושלים) 4329/03, עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21, ירושלים, תק-מח 2004(1), 7499, שם כדלקמן-

"לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד.

הצדדים הכבירו מילים על הגינה. אכן, בעבר הגינה כללה רק עצים ישנים, ובאסיפה הכללית בשנת 1999 הוחלט על התקנת גינה משוכללת יותר, כולל: טפטפות וצמחים. אינני רואה בכך שיפור יוצא דופן, המאפשר לכל דייר להטיל וטו, אלא הדבר בגדר החזקה שוטפת וביצוע השירותים המקובלים על פי הנוהג...

סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי.

גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת החזקה התקינה.

מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית..."

93. דברים דומים נאמרו גם ע"י כב' השופטת דותן ב"ע"א 2329/03, פלקון חנה ואח' נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם), וכך נאמר שם:

"עוד טוענים המערערים, שלא היה צורך להחליף את חיפוי הקיר הדהוי בחיפוי קרמיקה ובוודאי שלא להגביה אותו מעבר למצב שהיה קיים עובר לשיפוץ. לעניין זה או מר, שאין כל חובה לדבוק בחומרים מיושנים בעת ביצוע שיפוץ ולנוכח התקדמות הטכנולוגיה והשיפור בחומרים המשמשים לחיפוי קירות, לא ניתן לדרוש מנציגות הבית המשותף שתחליף את החיפוי הישן בחיפוי זהה..." [ר' עוד י. ויסמן, דיני קניין חלק ב', עמ' 499].

04. הנה כי כן, הפרשנות לאותה "החזקה תקינה" הינה מרחיבה ולא דווקנית. אין מדובר רק בהחלפת חלקים כאלו ואחרים מתוך המערכת הישנה, אלא ביצוע כל הדרוש לשם החזקתו של הבית המשותף בצורה סבירה בהתחשב בתנאי המקום והזמן. לא למותר לציין, כי עיקרון זה, שלפיו יש ליתן למונחי החוק פרשנות התואמת את תנאי הזמן והמקום, נקבע עוד בפסק דינו של כ' השופט חשין בעניין **צודלר** (רע"א 7112/93 **צודלר נ' יוסף**, פ"ד מח (5) 550). בפסק הדין הנ"ל, נדונה שאלה שאיננה רלוונטית לעניינינו והנוגעת לפרשנות סעיף 60 לחוק ("בית משותף שנהרס") ולמשמעות הביטוי "להקים את הבית מחדש" המצוי בסעיף זה. בית המשפט עמד על ההשלכה שיש לשנייה העיתים בפרשנות מונחים הנוגעים לדיני הבתים המשותפים, והבהיר כי: **"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מיסגרתו המדויקת של הבית המקורי - אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת..."**. פרשנות זו נכונה גם לענייננו.

14. חשוב לציין, וכך גם עולה מפסק הדין בע"א (ירושלים) 4329/03, עדנה וינברגר, הנ"ל, כי לעיתים, מקום בו מדובר בשיפוץ שהיקפו גדול ומהותי, ראוי כי ההחלטה לביצועו תתקבל במסגרת דיון באסיפה הכללית, אף במידה ומדובר בעבודות שנועדו להחזקה תקינה של הבית המשותף. במקרים אלו, לאור העובדה שמדובר בסכומי כסף גבוהים שיושטו על בעלי הדירות, קיימת חשיבות כי הנושא יוצג לבעלי הדירות במסגרת כוללת, ויהא באפשרותם לדון יחדיו בסדר העדיפויות בביצוע העבודות ובנושאים נוספים הנגזרים מביצוע עבודות בהיקף כזה.

24. על רקע הלכות ועקרונות אלו, נבחן תחילה את השאלה, האם השיפוץ שבוצע מהווה "החזקה תקינה" שאינה מחייבת את הסכמת כל בעלי הדירות, אם לאו.

34. מחומר הראיות עולה, כי חלק הארי של עבודות השיפוץ הוא עבודות הדרושות להפעלה תקינה של מערכות קיימות בבניין, ואין מדובר בהחלפה כללית של מערכות תקינות הפועלות כראוי. המדובר בתיקוני מערכות חשמל ואינסטלציה, תיקוני מעליות, ושיפוץ חזותו של הבית המשותף. תיקונים אלו מהווים שיפוצים שגורתיים ביותר בבית משותף כדוגמת הבית דגן, ואינם חורגים מ"החזקה תקינה" על פי הפרשנות המובאת לעיל. אכן, אין ספק, כי עלות השיפוצים במקרה דנא הגיעה לסכום גבוה, ואולם סכום זה הגיוני נוכח גילו של הבית המשותף, ובמיוחד לאור העובדה כי מדובר בבית משותף גדול, המצוי במרכז העסקים של העיר ירושלים ומשרת תושבים ומבקרים רבים.

44. מסקנה זו אף התחזקה ביתר שאת במסגרת ביקור שערכתי במקום. קל היה להתרשם, כי בסופו של דבר העבודות שבוצעו נועדו כדי לשמר את אופיו של הבית המשותף, ולא מעבר לכך. דברים אלו נכונים גם לגבי שיפוץ המעלית וגם לגבי ה"מתאם הסלולארי" (בסך של 5,800 ₪), הוצאות שאינן חורגות מהמקובל, בהתאם לזמן ולמקום.

54. נוכח מסקנתי זו שלפיה מדובר ב"החזקה תקינה", אין ספק כי די באישור האסיפה הכללית לביצוע העבודות ולעלותן, וככל שהחלטה בדבר השיפוצים התקבלה באסיפה שהתקיימה כדין, היא מחייבת את הנתבעים גם אם הנתבעים לא נתנו את הסכמתם המפורשת לביצועה. [נוער, כי מאחר שלטענת התובעת ההחלטה התקבלה באסיפה כללית, אין צורך להידרש לשאלה האם מדובר בהחלטה שהנציגות היתה רשאית לקבלה ללא כינוס האסיפה].

64. נבחן עתה האם החלטת האסיפה הכללית בעניינינו התקבלה כדין.

74. סעיפים 7-8 לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, מתווים את אופן כינוס האסיפה הכללית, ואת דרך קבלת ההחלטות בה, וקובעים כדלקמן:

7. כינוס אסיפה

(א) הודעה על מועד קיומה של אסיפה כללית ומקומה תימסר לבעלי כל הדירות ארבעה ימים לפחות לפני המועד.

(ב) הודעה שהוצגה במקום בולט על פני הבית המשותף או בתוכו, רואים אותה כאילו נמסרה לכל בעל דירה יום אחד לאחר שהוצגה.

8. המניין באסיפה

(א) רואים אסיפה כללית כחוקית אם הודעה על קיומה נמסרה כאמור בסעיף 7 והשתתפו בה בעליהן של מחצית הדירות לפחות, בעצמם או על ידי באי-כוח.

(ב) ההודעה על קיום האסיפה הכללית יכול שתקבע שאם לא יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה, תתקיים האסיפה בשעה אחרת באותו יום, ומשנקבע כן, תהיה האסיפה שנתכנסה בשעה האחרת חוקית בכל מספר של משתתפים.

84. מחומר הראיות שהוצג בפני עולה, כי בהודעה על כינוס האסיפה (נספח ב' לסיכומי התובעת) מיום 13.3.09, הובהר כי האסיפה תתקיים ביום 23.3.09 בשעה 18:00, ואם לא יתייצבו רוב בעלי הדירות באותה עת, היא תתקיים בשעה 18:30. כן נכתב בהודעה כי האסיפה תעסוק במימון השיפוצים הדרושים. כך נכתב בהודעה: "הנכם מוזמנים לאסיפת דיירים שתתקיים ביום ב' 23.3.09 בשעה 18:00, בקומה 8 במשרדו של עו"ד אליצור דיבון... על סדר היום ... מימון השיפוצים... אם לא יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה תתקיים האסיפה בשעה 18:30 באותו היום, ומשנקבע כן, תהיה האסיפה שנתכנסה בשעה האחרת חוקית בכל מספר משתתפים".

94. עו"ד סיני דיבון, המכהן בנציגות הבית המשותף, אשר עדותו היתה עקבית ואמינה ביותר לכל אורך הדרך, הצהיר כי כ-14 יום מראש נמסרו הודעות אישיות לכלל הדיירים ואף נתלתה הודעה בלובי הבית המשותף.

05. כן העיד עו"ד דיבון, כי לאחר המתנה של מחצית השעה, התקיימה האסיפה הכללית בנוכחות 21 מבעלי דירות מתוך 41 בעלי דירות [ר' גם פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 23.3.09 (נספח ד' לסיכומי התובעת)].
15. מהמקובץ עולה, כי הוראות סעיפים 7 ו-8 לתקנון המצוי התקיימו, ולפיכך יש לקבוע כי מדובר באסיפה אשר התכנסה כדין.
25. בעדותו של עו"ד דיבון, שהיתה, כאמור, אמינה עד מאוד, העיד עו"ד דיבון, כי פירוט עלות השיפוצים נמסרה לכל בעלי הדירות אשר נטלו חלק באסיפה הכללית אשר התכנסה ביום 23.3.09. בהתאם לאמור בתצהירו, פירוט עלות השיפוצים צורפה גם כנספח לפרוטוקול האסיפה. כאמור, הצהרתו זו היתה אמינה ביותר, היא לא נסתרה בחקירתו הנגדית, והיא אף עולה מהמסמכים שבפניי.
35. המסקנה העולה מכל המובא לעיל הינה, כי האסיפה הכללית התכנסה כראוי, והחלטתה בדבר ביצוע השיפוצים מושא התביעה התקבלה כדין. משעה שהאסיפה הכללית אישרה את עלות ביצוע העבודות, ומאחר שמצינו כי מדובר בשיפוצ שבמהותו חוסה תחת החזקתו התקינה של הבית המשותף, הרי שעל הנתבעים לשאת בעלויות השיפוצ, גם מבלי שהתקבלה החלטה ברו ב מיוחד ומבלי שנתנו לכך הסכמתם.

ז. אופן חלוקת עלויות השיפוצ בין בעלי הדירות, והאם הוא מחייב את הנתבעים:

45. סעיף 62(א) לחוק קובע:
- "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות."**
55. הפסיקה הכירה, במקרים מסוימים, בתוקפה של הסכמה נוהגת בין בעלי דירות, אף אם לא ניתן לה תוקף בתקנון הבית המשותף (ראה: ע"א 815/81, **יעקב כליפא ו-2 אח' נ' אלי שאול ואח'**, פ"ד לו (3), 78, עמ' 84-85, ע"א (חיפה) 1020/03, **בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף**, תק-מח 2004(1), 5244, ע"א 19/81 **בנימין ביבי נ' ד"ר קרל הורברט ו-5 אח'**, פ"ד לו (2), 497, ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטר, פד"י לא (1) 382).
65. אשר לנוהג הקיים ביחס לחישוב הוצאות ההחזקה, בע"א 6059/05 (מחוזי י-ם) **בן עזרא נ' נציגות הבית המשותף ברח' מן 1** (פורסם בנבו ניתן ביום 21.6.06), נדונה שאלה בדבר ההכרה ב"הסכמה מכללא" כמחייבת, באשר לאופן הנשיאה בהוצאות החזקת הבית המשותף, אף אם היא סוטה מהחלוקה הקבועה בסעיף 58 לחוק. אמנם, שם נדונה שאלה אחרת והיא האם ניתן לחייב "מחזיק" בדירה בדמי ועד בית, וזאת על אף שלשון סעיף 58 קובעת במפורש כי החובה היא של "בעל הדירה". עם זאת, חלק מהקביעות שם יפות גם לעניינינו. בית המשפט בחר להכיר בקיומה של הסכמה מכללא ובכוחה המחייב וכך נקבע:

"סעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, קובע כי "חוזה יכול שיעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם הייתה צורה מסוימת תנאי לתוקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים". מאחר ואין כל טענה בדבר תחולת הסיפא של הסעיף האמור, חלה הרישא. יתר על כן, אין גם כל צורך כי הצדדים יקבעו את הדברים באופן מפורש, שכן, הסכם מעין זה יכול שיהיה באופן משתמע - מכללא - בהתאם לדרך בה נהגו הצדדים בקיום ההסכם. קרי: על קיומו של הסכם מכללא בין הצדדים, המעביר את חובת תשלום מיסי ועד הבית מ"בעל הדירה" ל"מחזיק" בה, ניתן ללמוד, בין היתר, מהנוהג אשר היה קיים בין הצדדים ומהפרקטיקה בה קיום ההסכם, וזאת בייחוד אם פרקטיקה זו נהגה במשך שנים רבות". (ההדגשות אינן במקור).

75. יחד עם זאת, בהיעדר עיגונה של ההסכמה בתקנון, בעל דירה רשאי לחזור בו מהסכמתו ובלבד שבעל דירה אחר לא הסתמך על המצג ושינה מצבו לרעה. במילים אחרות, בעל דירה ששילם בפועל את הוצאות אחזקת וניהול הבית המשותף על פני פרק זמן מסוים, יהיה משכו אשר יהא, אינו כבול בהסדר זה מכאן ולעולם, אלא אם התחייב לכך במפורש. רצונו של בעל-דירה לאמץ הסדר גביה מסוים מתבטא בעצם ביצוע התשלום. כל עוד שילם את חלקו על פי מפתח מסוים ככל עצמו אליו מרצונו, וביטא בהתנהגותו את הסכמתו הנמשכת לאותו ההסדר. אולם מרגע שהודיע שאינו מסכים עוד לאותו ההסדר, לא ניתן לכפות עליו שלא בהסכמתו הסדר שונה מזה העומד לזכותו בחוק. כך הבהיר זאת המלומד א. אייזנשטיין [א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, בעמ' 331].

"בעל דירה ששילם במשך תקופה ממושכת את הוצאות ההחזקה על פי שיעור שונה מהשיעור הקבוע בסעיף 58 לחוק, רשאי בכל עת להודיע לנציגות כי מכאן ואילך ישלם את ההוצאה בהתאמה לסעיף 58. הנציגות אינה יכולה לחייבו להמשיך לשלם על פי השיעורים שילם בעבר בטענה כי נכונותו לשלם מעל לחלקו ברכוש המשותף הפכה לנורמה מחייבת היוצרת חיוב שאין ל חזור ממנו. זכות בעל הדירה לשלם לפי החלוקה האמורה בסעיף 58 אינה מתבטלת כתוצאה מתשלומים ששילם בעבר בשיעור אחר. בעל דירה ששילם ביתר זכאי לטעון: עד כה התנדבתי לשלם יותר ממה שהייתי חייב והקטנתי בכך את השתתפותם של בעלי הדירות האחרים, מעתה אני מפסיק את התנדבותי. יחד עם זאת, הוא לא יהיה זכאי לדרוש מהנציגות להחזיר לו את הפרשי התשלומים ששילם מעל התשלומים שהיה חייב בהן, שכן רואים בתשלומים ששילם משום ויתור על זכותו לשלם תשלומים מופחתים".

85. נפנה לבחינת נסיבות המקרה דנן.

95. בעניינינו אין חולק, כי לחלוקת הוצאות אחזקת וניהול הבית משותף על פי מספר החדרים שמונה כל יחידה, לא ניתן ביטוי בתקנון המוסכם. דא עקא, כי מחומר הראיות שבפני עולה כי חלוקה זו נהגה במשך שנים ארוכות בבית המשותף והנתבעים פעלו לפיה.

06. כך למשל, הנתבע 2, מר אייל יוסף שאולוף (להלן: "אייל"), הודה בחקירתו כי שילם לנציגות את דמי ההחזקה והניהול השוטף כדירת ארבעה חדרים במשך חודשים רבים – "אני משלם את המיסים לוועד הבית על פי הדרישה של ועד הבית כל חודש בחודשו חצי שנה מראש ... (ר' פרוטוקול מיום 22.2.12, עמ' 14 שורה 26). ובהמשך העיד (שורה 37): "לא התנגדתי לזה שאני משתייך לקבוצה של 4 חדרים. כך שילמתי. כלומר התנגדתי אבל לא באתי לבי ת המשפט או למפקח".

16. אף ביחס לגבייה של הנציגות משנת 2004, הודה אייל כי דמי הנציגות של דירתם שול מו כדירת 4 חדרים ללא כל התנגדות : "... **ללא שום התנגדות שילמתי את הסכום עבור השיפוצים ועבור וועד הבית כלומר 1,200 ₪ לפי 4 חדרים**" (פרוטוקול מיום 22.2.12, עמ' 15 שורות 27-28).
26. גם בסיכומיהם לא חלקו הנתבעים על כך שפועל ידעו על חלוקת ההוצאות בבית המשותף שלא על פי הוראות החוק או התקנון המוסכם אלא על פי מספר החדרים שמונה כל דירה . יתרה מכך, הם אף ידעו כי החיוב המבוקש מהם הוא כעל דירת 4 חדרים, ולמצער במשך חודשים ארוכים שילמו בהתאם לכך את חובותיהם לנציגות.
36. נמצא, אפוא, כי הנתבעים הסכימו בפועל לחלוקת ההוצאות לפי מספר חדרים , ואף שילמו את חובם לנציגות כדירת ארבעה חדרים.
46. והנה, במסגרת טענתם כיום , טוענים הנתבעים, כי יש להמשיך לחייבם בהוצאות על פי החלוקה לחדרים, ויחד עם זאת לראות בדירתם ככזו המונה חדר אחד בלבד.
56. דינה של טענה זו להידחות משני נימוקים עיקריים. ראשית, הנתבעים לא הצביעו על מקור חוקי המאפשר להם לדרוש מהנציגות לחייבם בתשלום הסוטה , מחד גיסא, מהוראות הדין, ומאידך גיסא, מהחלוקה אשר נהגה ב פועל ולה היו שותפים , גם אם על דרך של הסכמה שבשתיקה , הם עצמם. שנית, ולמעלה מן הצורך , גם לגופו של עניין ספק רב אם אכן ניתן לראות את דירת הנתבעים כדירה בת חדר אחד , וזאת לאור העובדה שכפי שנוכחתי בביקורי בנכס , בפועל קיימת כיום בדירה חלוקה פנימית, במסגרתה ישנם למעלה מארבעה חדרים בדירה זו.
66. מכאן, שאין כל בסיס לטענת הנתבעים כי המפתח לחיובם הינו כשל דירה בת חדר אחד בלבד .
76. עם זאת, הצדק עם הנתבעים בכל הנוגע ל טענתם החלופית, שלפיה יש לחייבם על פי יחס שטח רצפת דירתם אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף , כקבוע בסעיף 58 לחוק (בניכוי החלק היחסי של הדירות אשר נקבע בתקנון כי אינן במסגרת החישו ב). בעניין זה, כאמור, אין הנתבעים כבולים לנוהג ששרר בעבר , והם רשאים לחזור בהם מן ההסכמה הנוהגת אל הוראות הדין והתקנון המוסכם.
86. לפי צו רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים , הבית המשותף מונה 41 דירות, שסך כל שטח הרצפה שלהן הוא 2,406 מ"ר. שטח דירת הנתבעים הוא 80 מ"ר ולפיכך, שטח רצפתה ביחס לשטח רצפת כלל הדירות עומד על 0.033. אולם, כאמור לעיל, בהתאם לתקנון המוסכם יחידות 38-41 אינן נוטלות חלק בהחזקת הרכוש המשותף, ולכן היחס הרלוונטי הוא 0.036.
96. בהינתן, כי עלות השיפוץ **מושא התביעה דנן הינ 465,000 ₪**, חלקם של הנתבעים בהשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף עומד על סך של 16,740 ₪.

ח. קיזוז עלויות שיפוץ מתקני ההסקה:

07. כפי שהובא לעיל, אין מחלוקת כי היעדר השתתפותם של הנתבעים , כבעלי תת חלקה 1, בהוצאות הדרושות להחזקת והפעלת מתקני ההסקה בבית, קבועה במפורש בתקנון המוסכם.

17. כאמור לעיל, בנספח מס' 3 לפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 23.3.09 (נספח ג' לתצהיר רמי חסון), שכותרתו "פירוט העבודות" צוין כאחד מראשי השיפוף פרק "ההסקה" הכולל- כך על פי האמור בנספח זה- הרכבת משאבה חדשה, החלפת הצינורות המובילים מהמבער דרך רצפת הלובי אל קיר הבניין, בדיקת נצולת המבער, בדיקת אופציה של חימום על ידי גז ובדיקת אופציה סולארית, מעבר לשימוש בנוזל הסקה במקום סולר, תיקון דליפות ונזילות בצנרת, החלפת שעון השבת המפעיל את ההסקה, בניית מערכת אינסטלציה שתמנע הצפות בחדר ההסקה, צביעת חדר ההסקה והתקנת תאורה פלורסנטית, ניקוי טנק הסולר וניקוי הארובה. בסוף פרק זה צוין כי: **"עלות שיפוף ההסקה (בסך 6,584 ₪) צורפה להוצאות השותפות (כך במקור- ש.ה) לא לשיפוצים מאחר ותיקון זה בעלות נמוכה שהחזיר את עצמו בחיסכון בהוצאה תוך פחות משנה"**.
27. לאור הבהרה זו, שלפיה עלות שיפוף חדר ההסקה לא נגבתה מהכספים שנגבו עבור השיפוף, טוענת התובעת כי אין לקזז סכום כלשהו מחיובם של הנתבעים. מנגד טוענים הנתבעים, כי בפועל כספי השיפוצים נועדו גם לשם תיקון מערכת ההסקה, ומבססים דבריהם על מספר נימוקים.
37. לטענתם, מהקבלות שהציגה התובעת ביום 19.5.11 עולה כי עלויות עבודת האינסטלציה הסתכמו בסך של 69,873, וכי **"לא יכול להיות שמסכום עתק זה לא שולמו כספים עבור צנרת מים חמים, משאבות מים וכו', וכל הסכום הבלתי נתפס הזה שולם רק עבור מקטע זניח ושולי שאינו קשור למערכת ההסקה וחימום המים"**. לפיכך נטען על ידי הנתבעים, כי עלויות שיפוף מערכת ההסקה היו גבוהות באופן ניכר מהנטען, ויש להפחיתן מעלות השיפוף שיש להשית עליהם.
47. הנתבעים מפנים גם לכך שבנספח ב' לאותו פרוטוקול - "פירוט השיפוצים ועלותם" – לא מפורטות עלויות הקשורות לכל אחד מראשי השיפוצים, כפי שתוארו בנספח 7, ולא ברור כיצד חושבה עלות השיפוף הכרוכה במערכת ההסקה. הנתבעים טוענים גם כי אין זה מתקבל על הדעת שעלות תיקון מערכת ההסקה כה נמוכה ביחס לסך כל עלויות השיפוף.
57. כן מפנים הנתבעים להצעת המחיר לקבלן, אשר צורפה להודעה מיום 19.5.11, במסגרתה מצוין סך של 11,136 ₪ הנוגע לכאורה למתקני ההסקה. עוד נטען על ידי הנתבעים, כי לא הוצגו קבלות המבהירות מה עלות המשאבה החדשה והתקנתה, ומה עלות צביעת חדר ההסקה, אשר לפי מכתב הנציגות לדיירים מיום 25.12.07 (אשר צורף לכתב התביעה), התבצעו זה מכבר. מוסיפים הנתבעים וטוענים כי לעלות בניית מערכת האינסטלציה, אשר תמנע הצפות בחדר ההסקה, לא הוצגו כל ראיות. בנוסף הפנו הנתבעים לחשבוניות מסוימות, מהן עולה, לדידם, כי עלויות השיפוף אכן כוללות הוצאות הקשורות בהסקה. כך למשל, מוצג ד' – חשבונית על סך 11,000 ₪, שחלקה נגע למערכת ההסקה וכן מוצגים ה', ו', ז' – אשר לטענתם מעידים שעבודות האיטום שבוצעו נגעו גם לחדר ההסקה. לסיום, מפנים הנתבעים אל חקירתו של מר רמי חסון, אשר לשיטתם מהווה הודאה בכך שאינו יודע כמה עלה כל רכיב בחדר ההסקה.
67. לאחר שבחנתי את כלל הראיות הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את טענות הנתבעים בחלקן כפי שיוסבר להלן.
77. בכל הנוגע להצעת המחיר לקבלן, אשר צורפה להודעה מיום 19.5.11, הרי שלא עלה בידי הנתבעים לשכנע כי אכן בוצעו עבודות בחדר ההסקה בהיקף של 11,136 ₪, בהתאם להצעת מחיר זו. מדובר בהצעת מחיר בלבד, כאשר עדות רמי חסון שללה את הטענה כי כל העבודות לפי הצעת המחיר

בוצעו - ככלל, וכי כולן מתייחסות לחסר ההסקה - בפרט. כשנשאל רמי חסון בנוגע להצעת מחיר זו (ראה פרוטוקול מיום 22.2.12 עמ' 10 שורות 11-18), הוא הודה כי אכן 2000 ₪ מתייחסים לריצוף חדר ההסקה, אולם בנוגע לעבודות אחרות ענה כך :

ש. לגבי הנספח לחוזה של נתן. בעמוד 3 ההתייחסות היא לחדר ההסקה?

ת. לא. הניקוז לחדר המשאבות סגירת הפתח הכוונה לפתח החיצוני...

ת. לא זכור לי החלפת צינור ביוב מ-4 צול ל-6 צול..."

לפיכך, לא הוכחה בפניי טענת הנתבעים כי בהתאם להצעת מחיר זו נגבה סך של 11,136 ₪ עבור עבודות הקשורות למערך ההסקה.

87. מוצג ד' אמנם מהווה חשבונית על סך 11,000 ₪, אולם כלולות בו מספר עבודות שרק אחת מהן מתייחסת להסקה. אמנם, אין הפרדה ברורה בנוגע לעלות של כל אחת מן העבודות, אולם אין מוטלת על הנציגות החובה לדרוש קבלות המפרטות עלות של כל רכיב ורכיב בעבודה שביצע איש מקצוע אחד. מכל מקום, מהחשבונית עולה כי מדובר בעבודת איטום גג, התקנת מרזב, איטום פיר המעלית ובריכת המים וכן "ביצוע קוביית בטון לצנרת ההסקות ואיטום ביריעה ביטומאנית כולל המרזב הצמוד לקובייה". בנסיבות אלו נראה כי לכל הפחות, עלות העבודות הקשורות להסקה לא עלתה על יתר העבודות שהן נשוא קבלה זו, וחלקה של העבודה הקשורה למערך ההסקה בהוצאות השיפוץ, אם אכן נכללה בו, זניח.

97. מוצגים ה', ו', נוגעים לאיטום הגג. אין בעובדה שאיטום הגג נדרש, בין היתר, לצורך מניעת נזילה לחדר ההסקות, בכדי לפטור את הנתבעים מלשאת בחלקם בעלות זו. ברי, כי מדובר בחלק ממטרות איטום הגג בלבד, ובהיותו רכוש משותף – ומשאין בתקנון כל פטור ביחס לנשיאה בעלויות החזקתו – על הנתבעים לשאת בחלקם בעלויות בכרוכות בכך.

08. כך גם אין להסיק מעדותו של רמי חסון, את שמבקשים הנתבעים ללמוד ממנה. העובדה כי מר רמי חסון לא זכר כמה עלה כל מרכיב מהעבודות ששופצו בחדר ההסקה, אין בה די בכדי לתמוך בטענתם.

18. יחד עם זאת, מצאתי כי אכן לא הוצגו קבלות מהן עולה בבירור מה היו עלויות החלפת המשאבה החדשה והתקנתה ומה הייתה עלות צביעת חדר ההסקה, וזאת כאשר הנציגות עצמה אישרה כי עבודות אלו בוצעו. מחומר הראיות שהוצג בפני עולה גם כי נערך תיקון משמעותי של מערכת האינסטלציה בבית, בסך של 69,873 ₪, כאשר התובעת לא עמדה בנטל להבהיר כיצד ניתן לעשות הפרדה בין שיפוץ מערכת האינסטלציה למערכת ההסקה, על מנת לשפוך אור בנוגע לטענתה להיעדר חפיפה בהוצאות אלו.

28. בנסיבות אלו, בהתחשב בכך שהנציגות לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי אכן קוזזו הוצאות השיפוץ של מערכת ההסקה מהעלויות אשר הושטו על הנתבעים, בשים לב לעלויות כל עבודת האינסטלציה שהסתכמו בסך של 69,873, ובהתחשב בחלקם היחסי של הנתבעים (0.036) אני קובע, על דרך האומדנה, כי יש להפחית מסך חובם של הנתבעים סך של 1250 ₪.

ט. האם קיימות נסיבות נוספות המצדיקות אי תשלום הנתבעים בעלויות השיפוצים:

38. במסגרת הדיון הרחיבו הנתבעים את חזית "טענת הקיזוז" וטענו לקיומם של אי סדרים משמעותיים המצדיקים לפטור אותם מתשלום. כך למשל, נטען ל"היעלמות כספים שנגנבו". נטען כי רמי חסון, המכהן בנציגות, מסובך בחובות כבדים וכי עניין זה גרם לו למעול בתפקידו ולהעלים, בעזרת גורמים נוספים, כ-200,000 ₪ מקופת הנציגות. נטען גם כי חסון, על דעת עצמו, שיפץ את המעליות בסכום הגבוה פי עשרה מהסכום שאושר לשם כך באסיפה הכללית משנת 2004. כך גם הועלו טענות הנוגעות לערבוב בין ההוצאות השוטפות להוצאות השיפוצים, ולקיזוז של עלויות שבפועל נועדו להחזקה שוטפת מחובם הנתבעים הנטען לנציגות עבור עלויות שיפוץ.

48. לאחר שעיינתי בראיות הנתבעים, ושקלתי אותם למול עדויות התובעת, ובמיוחד על רקע העובדה, כי מלבד הנתבעים, כל בעלי הדירות האחרים שילמו את הסכומים הנדרשים מהם, הביעו תמיכה בהחלטת הנציגות ובפעולותיו של מר רמי חסון, ואף לא אחד מהם טען (בסופו של דבר) כי העבודות הנטענות לא בוצעו, הגעתי למסקנה כי הנתבעים לא הצליחו לבסס במסגרת הגנתם את שלל טענותיהם כנגד מר חסון או כנגד תפקוד הנציגות. נדק: לא נעלם מעיני הכלל שלפיו נטל ההוכחה מוטל על התובעת, ואולם, משעה שהגנתם של הנתבעים מבוססת על טענות כגון אלו, ועל אחת כמה וכמה עת הן הכוללות טענות של מרמה והפרת אמונים, מוטל על כתפיהם הנטל לבסס, ונטל זה אינו פשוט כלל ועיקר [ר': א. הרנון, דיני ראיות חלק ראשון, 200. לעניין נטל הוכחה מוגבר בטענות המעידות לכאורה על עבירות פליליות ר' ע"א 3546/10 אליהו מישאלי נ' אולגה קליין (פורסם באתר נבו)]. כאמור, הנתבעים לא צלחו בכך כלל וכלל.

58. בעניין זה לא למותר להוסיף גם, כי ממוצג ג' (ההסכמים בין שמש, נתן, והנציגות), עולה דווקא תמונה שלפיה מר חסון דאג לאינטרסים של הנציגות. בשני המסמכים (מוצג ג'), טרח מר חסון להדגיש, כי הנציגות אמורה לקבל את כל שהובטח לה, וכי המערכת העסקית שבין שמש לנתן אינה אמורה להשפיע כלל על העבודות שהנציגות אמורה לקבל במסגרת השיפוצים.

68. יתרה מכך, נראה כי מקומן של טענות מסוג זה אינו בהליך מסוג ההליך דנן. את הטענות בנוגע לאי סדרים, ובודאי בהיקף ובחומרה הנתענים יש לברר בהליך נפרד, ככל שיבקשו הנתבעים או בעלי עניין אחרים להגישו. תוצאת בירור טענות אלו לגופן עשויה להשפיע על בעלי דירות רבים שאינם צד להליך שבפני. לא למותר להזכיר בעניין זה עוד, כי הלכה היא, כי ככל שנמצא כי בעל דירה או מחזיק מטעמו, לא שילם את החוב הנתען, יש לחייבו בתשלום, ואין לשעות לטענותיו כי אי התשלום נבע מכך שהנציגות לא מילאה תפקידה כיאות. בעניין זה נפסק לא פעם כי: "אין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא" [ר': ע"א 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פסקים תשמ"ד א' עמ' 498, כן ר' ע"א 58/87 שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם באתר נבו) אשר אושר בבית דין העליון ברע"א 294/87 שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם באתר נבו), שקבע כי: "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהיעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969".]

78. על כן, גם במידה שיש לנתבעים טענות כאלה ואחרות כנגד תפקודו של מר חסון, אין הדבר מאפשר להם שלא לשלם את חובותיהם לנציגות, אשר פעלה במסגרת סמכותה ובהתאם להחלטת האסיפה הכללית. למותר לציין, כי אין הדבר מונע מהנתבעים או מכל בעל דירה אחר, לנקוט בהליך מתאים לבירור השאלות שמועלות על ידי הנתבעים בנוגע לתפקודו של מר חסון.

88. בטרם סיום סוגיה זו אבקש להוסיף, כי מאחר שחשדות אלו כנגד חסון, מועלת אך ורק על ידי הנתבעים, הרי שלכל היותר בידם לטעון בהקשר לחיובם היחסי, המגיע לכ- 1,624 ₪ בלבד. על פי שיטת הנתבעים כפי שעולה מסעיפים 13-19 לסיכומיהם, מסך כל הסכום הנדרש לשיפוצים (576,660 ₪), יש לנכות את סכום התביעה המקורי (84,117 ₪, ולא 50,000 ₪"ח), ואת עלות השיפוצים הנתענת (430,776 ₪), ובסך הכל היתרה המתקבלת היא סך של 61,767 ₪. לטענתם (סעיף 16 לסיכומיהם), היתרה שהיתה בחשבון הבנק של הנציגות הגיעה עד לסך של 28,148 ₪, ומכאן שקיים חוסר של 33,619 ₪. לכך יש להוסיף, לטענת הנתבעים, סך של 11,502.25 ₪, שכן סך זה הוצא כהוצאות שוטפות ולא במסגרת השיפוצים (ר' סעיף 28 לסיכומיהם). התוצאה היא, אפוא, שלשיטת הנתבעים יש פער בלתי מוסבר של כ- 45,121 ₪.

98. כמוסבר לעיל, חלקם של הנתבעים הינו בשיעור יחסי של 0.036, ומכאן שגם לו היתה מתקבלת עמדתם כי מגיע להם החזר כלשהו בגין שיפוצים שלא בוצעו אך נגבתה תמורה עבורם, לכל היותר, היה בכך כדי לפטור אותם מסך של כ- 1624 ₪. ייתרתו של הסכום הנטען, כלל לא נזקפת לזכותם אלא לזכותם של יתר בעלי הדירות, וממילא אין הם זכאים להפחתה כלשהי מעבר לסכום הנ"ל. הדברים נאמרו למעלה מהצורך, שכן, כמוסבר, אינני מקבל את עמדתם בכל הנוגע להליך דנן.

י. טענות התובעת ביחס לצנרת שהוצבה על ידי הנתבעים:

09. נותר לדון בבקשת התובעת להסרת הצנרת, אשר לטענתה הקימו הנתבעים ברכוש המשותף.

19. להווי ידוע, כי כל בעל דירה רשאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף. בעשרות פסקי דין שהמנחה בהם הוא פסק הדין בע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פד"י כ"ח 1 עמ' 645, נקבע כי שימוש רגיל וסביר, הינו שימוש אשר אינו מונע שימוש דומה מבעל דירה אחר, והוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן, המקום וכוונת בעלי הדירות.

29. על רקע הלכה זו, מובן, כי הנחת צנרת ברכוש המשותף, עשויה להיחשב שימוש סביר, ובלבד שתוצב במקום המתאים לכך ובאופן המקובל.

39. מביקור שערכתי במקום התברר, כי המדובר בצנרת מים שהותקנה על צידה החיצוני של דלת דירת הנתבעים, באופן שהיא שקועה כולה במגרעת המשקוף, ואינה מהווה מכשול כלשהו למעבר. מיקומה של הצנרת, בהתחשב במצבו ובשימושו של השטח הרלוונטי כיום, אינו משנה מהותית את חזותו של הבית המשותף. עם זאת, מדובר בשטח שאמור לה יפתח לכיוון רשות הרבים, ולשמש בעתיד כניסה לבית המשותף. בנסיבות אלו, על הנתבעים להסתיר את הצנרת בכיסוי שתואם את פני השטח, בהתאם להוראות הנציגות. על הנתבעים לבצע את ההסתרה כאמור, תוך 30 ימים.

49. למותר לציין, כי האמור הינו נכון למצב השורר כיום, ואין בו כדי לקבוע מסמרות, למקרה בו יתעורר מצב אשר יחייב את הסטת הצנרת.

יא. סוף דבר:

59. הנתבעים יישאו בחלקם היחסי בעלות החזקת הרכוש המשותף של הבית המשותף בסך כולל של 15,490 ₪. סכום זה ישא ריבית והצמדה מ היום שהיו הנתבעים אמורים לשלם סכום זה ועד התשלום בפועל.

69. התביעה להסרת הצנרת נדחית, בכפוף לחיוב הנתבעים להסתירה כמפורט לעיל.

79. היות והתביעה התקבלה באופן חלקי, יישאו הנתבעים בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 3,000 ₪ בלבד.

ניתן היום, ט"ז אדר תשע"ג, 26 פברואר 2013, בהעדר הצדדים, ונשלח אליהם, בדואר רשום עם אישור מסירה.

ש. הייזלר, עו"ד

מפקח על רישום המקרקעין